

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5858/2538

ธนาคาร ไทยทนุ จำกัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สหธนกิจไทย
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จิวเฮ้เส่ง
กับพวก

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 119

กรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านจะใช้สิทธิเรียกร้องของจำเลยดำเนินการทวงหนี้จากลูกหนี้ของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483มาตรา119นั้นสิทธิเรียกร้องของจำเลยต้องมียู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพราะเหตุว่าเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วไม่ว่าจะพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ตามจำเลยย่อมไม่มีอำนาจจัดกิจการและทรัพย์สินของตนเองอำนาจดังกล่าวตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านเพียงผู้เดียวตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา6,22,24

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของ จำเลยทั้ง สาม
เด็ดขาด เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2526 ใน การ จัด กิจการ และทรัพย์สิน ของ จำเลย
ทั้ง สาม ผู้คัดค้าน เห็นว่า จำเลย ที่ 1 ได้ ชำระหนี้ให้ แก่ ผู้ร้อง หลังจาก ที่ ศาล มี
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด เป็น จำนวน 3,808,901.20 บาท อันเป็น การ ต้องห้าม
ตาม มาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ผู้คัดค้าน จึง มี หนังสือ
แจ้ง ให้ ผู้ร้อง ชำระ เงินจำนวน ดังกล่าว พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี
นับแต่ วัน ผิดนัดจนกว่า จะ ชำระ เสร็จ ผู้ร้อง ปฏิเสธ หนี้ ผู้คัดค้าน สอบสวน แล้ว
เห็นว่าผู้ร้อง เป็น หนี้ จำนวน 2,426,332.45 บาท จึง มี หนังสือ แจ้ง ยืนยันหนี้ ให้
ผู้ร้อง ชำระ เงิน จำนวน 2,426,332.45 บาท พร้อม ดอกเบี้ยต่อ ผู้คัดค้าน

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง ไม่ทราบ มา ก่อน ว่า จำเลย ที่ 1ถูก ศาล มี คำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ว่า คำสั่งศาล ให้ พินัยทรัพย์จำเลย ทั้ง สาม เด็ด
ขาด ได้ มี การ ประกาศ โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ และ ลง โฆษณาใน ราชกิจจานุ
เบกษา ถือว่า บุคคล ทั่วไป ได้ ทราบ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ของ จำเลย ทั้ง
สาม แล้ว การ ที่ จำเลย ที่ 1 ชำระหนี้ให้ แก่ผู้ร้อง ภายหลัง ศาล มี คำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ จำเลย ทั้ง สาม เด็ดขาด แล้วเป็น การ ต้องห้าม ตาม มาตรา 22 และ 24
แห่ง พระราชบัญญัติ ล้มละลายพ.ศ. 2483 การ ชำระหนี้ ตกเป็น โฆษะ ผู้ร้อง ต้อง
ชำระ คืน ใน ฐานลามกมิควรได้

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ยกคำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ผู้ร้อง ฎีกา คัดค้าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์มา หลาย ประการ แต่ก่อน ที่ จะ วินิจฉัย ฎีกา ของ ผู้ร้อง เห็นควร วินิจฉัยก่อน ว่า ผู้คัดค้าน มีอำนาจ ดำเนินการ ทวงหนี้ จาก ผู้ร้อง ตาม มาตรา 119 แห่ง พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 หรือไม่ เห็นว่า กรณี ที่ผู้คัดค้าน จะ ใช้ สิทธิเรียกร้อง ของ จำเลย ที่ 1 ดำเนินการ ทวงหนี้จาก ลูกหนี้ ของ จำเลย ที่ 1 ได้ นั้น สิทธิเรียกร้อง ของ จำเลย ที่ 1 จะ ต้อง มี อยู่ ก่อน วันที่ ศาล มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เพราะ เมื่อ ศาล มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แล้ว จำเลย ที่ 1 ย่อม ไม่มี อำนาจ จัด กิจการ และ ทรัพย์สิน ของ ตนเอง อำนาจ ดังกล่าว ตก อยู่ แก่ ผู้คัดค้าน แต่ ผู้เดียวตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 จำเลย ที่ 1 ย่อม หมด อำนาจ ที่ จะ กระทำการ ด้วย ตนเอง ได้ ดังนั้น แม้ ข้อเท็จจริงจะ พังได้ ตาม ที่ ผู้คัดค้าน อ้าง คือ จำเลย ที่ 1 นำ เงิน ไป ชำระหนี้แก่ ผู้ร้อง เมื่อ ศาล สั่ง พิทักษ์ทรัพย์ แล้ว อัน เป็น กรณี ที่ จำเลย ที่ 1 กระทำการ ล่วงละเมิด อำนาจ ของ ผู้คัดค้าน ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 24 ก็ ตาม แต่ สิทธิเรียกร้อง ที่ จะ ได้รับ เงิน ที่จำเลย ที่ 1 ชำระ ไป แล้ว คืบ เกิดขึ้น ภายหลัง ที่ ศาล มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย ที่ 1 แล้ว จึง ไม่ใช่หนี้ ที่ เกิด ก่อนพิทักษ์ทรัพย์ ผู้คัดค้าน จึง ไม่อาจ ใช้ อำนาจ ตาม มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 เรียกร้อง ให้ ผู้ร้อง ชำระ เงินจำนวน 2,426,332.45 บาท แก่ ผู้คัดค้าน ได้ ปัญหา ดังกล่าวเกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด ฎีกาศาลฎีกา ก็ มีอำนาจ ยกขึ้น วินิจฉัย ได้ คดี ไม่จำต้อง วินิจฉัย ฎีกาของ ผู้ร้อง ต่อไป ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง มี คำสั่ง และ คำพิพากษา ให้ยก คำร้องของ ผู้ร้อง ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา "

พิพากษากลับ ให้ จำหน่าย ชื่อ ผู้ร้อง ออกจาก บัญชี ลูกหนี้

(สมชัย สายเชื้อ-สมาน เวทวิจิ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา22,24เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วลูกหนี้น้อยมหมดอำนาจที่จะจัดการทรัพย์สินและดำเนินกิจการงานของตนต่อไปอำนาจย่อมตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายที่จะจัดการหรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นไปแทนลูกหนี้ มาตรา22พระราชบัญญัติล้มละลายใช้คำว่า"เมื่อศาลพิทักษ์ทรัพย์"ของลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจ(2)เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่นและมาตรา24ก็ใช้คำเช่นเดียวกันว่า"เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์"ของลูกหนี้แล้วห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนตั้งนั้นเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วไม่ว่าพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอำนาจในการจัดกิจการทรัพย์สินรวมทั้งการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่มีต่อบุคคลอื่นจึงตกอยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังที่บัญญัติอยู่ในมาตรา119ที่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่มีต่อบุคคลอื่นแทนลูกหนี้ได้แต่คำพิพากษาศาลฎีกาและคำพิพากษาศาลฎีกาที่4561/2536ได้ตัดสินในแนวเดียวกันว่าการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจเรียกร้องแทนลูกหนี้ตามมาตรา119นั้นต้องเกิดก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าจะไม่ตรงกับบทบัญญัติมาตรา22และ

มาตรา24ของพระราชบัญญัติล้มละลายซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ตัดอำนาจของลูกหนี้ในการจัดการทรัพย์สินและกิจการของตนเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วตั้งนั้นตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แม้จะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็ตามลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ก็ยังมีอำนาจจัดการทรัพย์สินและกิจการของตนได้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องกับบุคคลอื่นในวันเดียวกันกับวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็เป็นได้ ถ้าหากพิจารณาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับแล้วเห็นได้ว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้ตามมาตรา119นั้นสิทธิเรียกร้องต้องเกิดก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทำให้เห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมไม่มีอำนาจใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แต่เป็นก่อนที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์อันจะทำให้เกิดผลเสียหายกับเจ้าหนี้ของลูกหนี้รายอื่นๆได้และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา22และ24ที่ใช้คำว่า"เมื่อศาลพิทักษ์ทรัพย์"เท่านั้น ?

นพคุณไชยเทพ?